



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

1 במאי 2023

1619

י' באייר התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 13), התשפ"ג-2023 1026

הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 13), התשפ"ג-2023

תיקון סעיף 225 1. בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 225 –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה, במקום "מבצע בנייה ימנה" יבוא "חלה חובה למנות מנהל עבודה באתר בנייה, ימנה מבצע הבנייה";

(ב) בסופו יבוא:

(4) "סיוע למנהל העבודה במעקב אחר תיקון הפרה של הוראות בטיחות שהחובה לקיימה מוטלת על מנהל העבודה";

(2) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "לעניין עוזר בטיחות שמונה לפי סעיף 225(א)(1), יכלול רישום המיניו כאמור גם את תיעוד ההדרכה שקיבל ממבצע הבנייה, כאמור באותו סעיף".

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם לכך, מוצע לקבוע בחוק שתי חלופות נוספות לעניין תנאי הכשירות למינוי עוזר בטיחות: לפי האחת, יהיה ניתן למנות לעוזר בטיחות גם אדם שאינו בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות בנייה או עבודות בנייה הנדסית, וזאת אם הוא עבר בהצלחה הכשרה ייעודית לעוזרי בטיחות בהיקף רחב יותר של שעות לעומת ההיקף הקבוע היום בחוק; ולפי השנייה, יהיה ניתן למנות לעוזר בטיחות מהנדס רשום בענף הנדסה אזרחית וכן הנדסאי מוסמך בענף הנדסה אזרחית, הכולל כמפורט להלן.

הצעת החוק פורסמה בעבר בהצעות חוק הממשלה – 1494, מיום ב' בשבט התשפ"ב (4 בינואר 2022), והיא מתפרסמת כעת בשנית, בתיקונים קלים.

סעיף 1 מוצע לתקן את סעיף 225(א) לחוק באופן שיבהיר כי באתר בנייה שבו לא נדרש על פי הדין מינוי מנהל עבודה, אין חובה למנות עוזר בטיחות. כמו כן, מוצע לקבוע שאם מוטלת על מנהל העבודה חובה לקיים הוראות בטיחות, והיא הופרה, עוזר הבטיחות יסייע לו במעקב אחר תיקון ההפרה.

על פי המוצע בסעיף 2 להצעת החוק, יהיה אפשר למנות לעוזר בטיחות גם מהנדס רשום בענף הנדסה אזרחית או הנדסאי רשום בענף הנדסה אזרחית, שקיבל ממבצע הבנייה הדרכה כמפורט בסעיף 225(א)(1) לחוק כנוסחו המוצע (ראו הסבר להלן). כדי שמפקח עבודה יוכל לדעת אם עוזר בטיחות כאמור אכן עבר הדרכה, מוצע כי תיעוד ההדרכה האמורה יהיה חלק מרישום מינוי של עוזר הבטיחות בפנקס המפעל.

סעיף 2 מוצע לעגן בסעיף 225 לחוק כנוסחו המוצע, שלושה מסלולים אפשריים למינוי עוזר בטיחות, כמפורט להלן:

לפי המסלול הראשון, יוכל להתמנות לעוזר בטיחות מהנדס רשום בענף הנדסה אזרחית או הנדסאי מוסמך בענף הנדסה אזרחית (כהגדרותיהם המוצעות), ובלבד שמבצע

כללי ביום כ' בכסלו התשע"ט (28 בנובמבר 2018) פורסם חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11 – הוראת שעה), התשע"ט-2018 (ס"ח התשע"ט, עמ' 70) (להלן – הוראת השעה). שנועד להגביר את הבטיחות בעבודה באתרי בנייה. בהתאם לאותו חוק, מבצע הבנייה באתר בנייה נדרש למנות עוזר בטיחות, שתפקידו לסייע למנהל העבודה בכל הנוגע לענייני בטיחות באתר הבנייה ולבדוק את קיומן של הוראות הבטיחות בהתאם לרשימה שפרסם מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (להלן – רשימת התיוג), במטרה למזער ככל שניתן את ההסתברות להתרחשות אירוע מסוכן. רשימת התיוג כוללת פעולות שעל עוזר הבטיחות לבצע, כגון בדיקה באשר לקיומו של גידור בכל מקום שבו קיימת סכנת נפילה לעומק של יותר מ-2 מטרים, בדיקת אישורי הדרכה של עובדים ועוד.

עוד נקבע בהוראת השעה כי לעוזר בטיחות יכול להתמנות רק מי שיעמוד בשרה של תנאים: בגי, בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בנייה או עבודות בנייה הנדסית ובעל תעודה המעידה על כך שסיים בהצלחה הכשרה ייעודית לעוזרי בטיחות בנושא בדיקת התקיימותן של הוראות הבטיחות באתר הבנייה בהתאם לרשימת התיוג, לפי תוכנית שקבע מפקח עבודה ראשי ושהיקפה בין 45 ל-80 שעות. שר העבודה הוסמך, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לשנות בצו את היקף שעות ההכשרה הייעודית האמורה.

החוק המתואר לעיל נחקק כהוראת שעה למשך חמש שנים (ראו סעיף 225 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 (להלן – החוק)). בתקופה שחלפה מאז נכנסה הוראת השעה לתוקף, נערכה בחינה נוספת של תנאי הסף שנקבעו כאמור כתנאי למינוי לעוזר בטיחות, ונמצא כי תנאי הסף שנקבעו אינם עולים בקנה אחד עם אופי התפקיד והיקפו ויוצרים חסם בפני כניסתם של הנדסאים ומהנדסים וכן כוח אדם איכותי אחר לתפקיד, ולכן יש מקום לשנותם.

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 230; התשע"ט, עמ' 70.

"תנאי כשירות

25. (א)

לעזור בטיחות ימונה אחד מאלה:

(1) מהנדס רשום בענף הנדסה אזרחית או הנדסאי רשום בענף הנדסה אזרחית, שקיבל ממבצע הבנייה הדרכה בדבר תפקידיו של עוזר בטיחות וסמכויותיו, כאמור בסעיף 25ב;

(2) מי שמתקיימים לגביו כל אלה:

(א) הוא בגיר;

(ב) הוא בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בנייה או עבודות בנייה הנדסית;

(ג) בידו תעודה המעידה על כך שסיים בהצלחה הכשרה ייעודית לעזורי בטיחות בנושא בדיקת התקיימותן של הוראות הבטיחות באתר הבנייה בהתאם לרשימת התיוג, לפי תוכנית שקבע מפקח עבודה ראשי; ההכשרה תבוצע על ידי משרד העבודה או על ידי מוסד לימודים שמפקח עבודה ראשי הכיר בו לביצוע תוכנית ההכשרה, לאחר שהמוסד הוכיח, להנחת דעתו של מפקח העבודה הראשי, את יכולתו לבצע את ההכשרה ברמה נאותה; ההכשרה תהיה בהיקף שבין 45 ל-100 שעות, כפי שיוורה מפקח עבודה ראשי;

(3) מי שמתקיים לגביו האמור בפסקה (2) (א) ו-(ג), בשינוי זה: במקום "ההכשרה תהיה בהיקף שבין 45 ל-100 שעות" יקראו "ההכשרה תהיה בהיקף שבין 100 ל-150 שעות".

דברי הסבר

המסלול השלישי מאפשר למי שאינו בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בנייה או עבודות בנייה הנדסית להתמנות לעוזר בטיחות, ובלבד שעבר בהצלחה תוכנית הכשרה בהיקף שנע בין 100 ל-150 שעות, כפי שקבע מפקח עבודה ראשי.

עוד מוצע לקבוע כי מבצע הבנייה יתעד את ההדרכה שניתנה למהנדס או להנדסאי כאמור בסעיף קטן (א)(1) כנוסחו המוצע. התייעוד של ההדרכה יישמר בפנקס המפעל, וכאמור, על פי התיקון המוצע בסעיף 21(2) להצעת החוק, הוא מהווה חלק מרישום מינויו של עוזר הבטיחות בפנקס המפעל – רישום שמהווה תנאי לכניסת המינוי כאמור לתוקף.

הבנייה העביר לו הדרכה בדבר תפקידיו של עוזר בטיחות וסמכויותיו כאמור בסעיף 25(ב) לחוק (ראו סעיף קטן (א)(1) כנוסחו המוצע).

המסלול השני למינוי עוזר בטיחות הוא המסלול הקיים כיום בסעיף 25 לחוק (ראו סעיף קטן (א)(2) כנוסחו המוצע). בשינוי היקף השעות של ההכשרה הנדרשת. על פי המוצע, יוכל להתמנות לעוזר בטיחות אדם שהוא בגיר בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בנייה או עבודות בנייה הנדסית ובידו תעודה המעידה על כך שסיים בהצלחה הכשרה ייעודית לעזורי בטיחות בנושא בדיקת התקיימותן של הוראות הבטיחות בהתאם לרשימת תיוג לפי תוכנית ובהיקף שעות שנע בין 45 ל-100 שעות, כפי שקבע מפקח עבודה ראשי.

(ב) מבצע הבנייה יתעד את ההדרכה שניתנה למהנדס או להנדסאי כאמור בסעיף קטן (א)(1), יחתימו על התיעוד כאמור וישמור את התיעוד בפנקס המפעל.

(ג) שר העבודה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את היקף השעות האמור בסעיף קטן (א)(2)(ג) או (3).

(ד) בסעיף זה –

“הנדסאי רשום בענף הנדסה אזרחית” – הנדסאי רשום כהגדרתו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג–2012², אשר רשום במרשם כהגדרתו באותו חוק, בענף הנדסה אזרחית;

“מהנדס רשום בענף הנדסה אזרחית” – מהנדס רשום כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי”ח–1958³, אשר רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו באותו חוק, בענף הנדסה אזרחית.”

הוספת סעיף 1125. 3. אחרי סעיף 125 לחוק העיקרי יבוא:

“מרשם” 1125. (א) מוסד שקיים הכשרה ייעודית לעוזרי בטיחות, כאמור

בפסקה (2)(ג) של סעיף 125(א) או בפסקה האמורה כפי שהוחלה בפסקה (3) של אותו סעיף, יעביר למפקח העבודה הראשי את השם ומספר הזהות של כל מי שקיבל מהמוסד תעודה המעידה על כך שהוא סיים בהצלחה את תוכנית ההכשרה, ואת המועד שבו סיים את תוכנית ההכשרה.

(ב) מפקח העבודה הראשי ינהל מרשם שיכלול את הפרטים לגבי עוזרי הבטיחות, שהועברו אליו לפי סעיף קטן (א).

(ג) המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור בדרך של שאילתה שבה יצוינו פרטים מזהים של האדם שלגביו מתבקש המידע.”

ד ב ר י ה ס ב ר

(שהיא כאמור על פי תוכנית שקבע המפקח, ובהיקף שנקבע כאמור). מפקח עבודה ראשי ינהל מרשם של עוזרי הבטיחות, שיכלול את הפרטים שהועברו אליו על ידי מוסד ההכשרה. כמו כן, בהסכמת עוזר הבטיחות, ניתן לכלול במרשם את כתובתו ופרטי ההתקשרות שלו.

לכסוף, מוצע לקבוע כי המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור בדרך של שאילתה שבה יצוינו פרטים מזהים של האדם שלגביו מתבקש המידע, כגון שם פרטי ושם משפחה או מספר זהות של אותו אדם. בהתאם לכך, יתקבל חיווי, על בסיס הפרטים המזהים שנמסרו, אם האדם סיים בהצלחה את תוכנית ההכשרה.

לכסוף מוצע, בדומה להסדר הקיים היום לעניין היקף ההכשרה הנדרש לפי סעיף 125(3) לחוק, להסמיך את שר העבודה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לשנות, בצו, את היקף שעות ההכשרה בשני המסלולים הנזכרים לעיל.

סעיף 3 מוצע לעגן, בסעיף 125 לחוק כנוסחו המוצע, הסדר לעניין העברת מידע ממוסדות שמקיימים הכשרה ייעודית לעוזרי בטיחות, למפקח עבודה ראשי. על פי המוצע, מוסד שמקיים הכשרה כאמור יעביר למפקח עבודה ראשי את השם המלא ומספר הזהות של כל מי שעבר את תוכנית ההכשרה הייעודית לעוזרי בטיחות

² ס”ח התשע”ג, עמ’ 168.

³ ס”ח התשי”ח, עמ’ 66.